



P U T U S A N
Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BIMA SUTARI ALIAS SUTAR**
2. Tempat lahir : Aek Nabara
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Bima Sutari Alias Sutar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bima Sutari Alias Sutar, selama 7 (tujuh) tahun Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bima Sutari Alias Sutar membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil beriksan narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil beriksan narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-33/Enz.2/LABUSEL/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa BIMA SUTARI Alias SUTAR pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa BIMA SUTARI Alias SUTAR menghubungi IWAN (DPO) melalui Handphone untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) Gram, Selanjutnya terdakwa berjumpa dengan IWAN di Pondok Perladangan tempat biasa terdakwa melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu dengan IWAN, setelah menerima narkotika jenis sabu dari IWAN kemudian terdakwa langsung menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan besar paketan yang telah di bungkus oleh IWAN. Adapun harganya berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 Wib yang beralamat di di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian saksi Chaidir Suhartono saksi J. Situmeang dan saksi Ilman Sadzali Rambe (merupakan anggota sat narkoba Polres Labuhanbatu Selatan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi-saksi sudah melakukan pemantauan sebelumnya terhadap terdakwa. Adapun barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil beriksan narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil beriksan narkoba jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam. Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara:

1. Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Kotapinang No. 014/01.10107/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga sebagai Pengelola Unit dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil beriksan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil beriksan narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang diterima oleh Azis S. Harahap, SH Pangkat Briptu NRP. 95070852.
2. Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1680/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil beriksan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, milik terdakwa atas nama: BIMA SUTARI Alias SUTAR adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa BIMA SUTARI Alias SUTAR pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang bersidang di Labuhanbatu Selatan, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 Wib yang beralamat di di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika kemudian saksi Chaidir Suhartono saksi J. Situmeang dan saksi Ilman Sadzali Rambe (merupakan anggota sat narkoba Polres Labuhanbatu Selatan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi-saksi sudah melakukan pemantauan sebelumnya terhadap terdakwa. Adapun barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara:

1. Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Kotapinang No. 014/01.10107/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga sebagai Pengelola Unit dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang diterima oleh Azis S. Harahap, SH Pangkat Briptu NRP. 95070852.

2. Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1680/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. Dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diperoleh kesimpulan Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, milik terdakwa atas nama: BIMA SUTARI Alias SUTAR adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi J. Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya Saksi Ilman Sadzali Rambe (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan berpura-pura memesan melalui telepon lalu tidak berapa lama Saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone disaku celananya lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku sudah lama menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah timbangan ram lalu Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa ke timbangan ram tersebut lalu sesampainya ditimbangan ram tersebut Saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto yang dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (Dpo), kemudian Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ilman Sadzali Rambe, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya Saksi Jecson Situmeang (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu Selatan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan berpura-pura memesan melalui telepon lalu tidak berapa lama Saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone disaku celananya lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku sudah lama menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah timbangan ram lalu Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa ke timbangan ram tersebut lalu sesampainya ditimbangan ram tersebut Saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik klip sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto yang dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (Dpo), kemudian Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Iwan (Dpo) dengan cara diberi oleh Iwan (Dpo) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah pondok perladangan yang dimana Terdakwa maksud dan tujuan menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Iwan (Dpo) adalah untuk Terdakwa jual yang dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 014/01.10107/2023 tanggal 14 Maret 2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,09 (satu koma nol sembilan) gram dan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya 3 (tiga) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang didalamnya 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 1680/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, menyatakan barang bukti berupa A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan C. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual narkotika jenis sabu lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan berpura-pura memesan melalui telepon lalu tidak berapa lama Saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana ditemukan 1 (satu) unit handphohe disaku celananya lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku sudah lama menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dibawah timbangan ram lalu Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa ke timbangan ram tersebut lalu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya ditimbangan ram tersebut Saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto yang dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (Dpo), kemudian Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Iwan (Dpo) dengan cara diberi oleh Iwan (Dpo) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah pondok perladangan yang dimana Terdakwa maksud dan tujuan menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Iwan (Dpo) adalah untuk Terdakwa jual yang dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Bima Sutari Alias Sutar oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan berpura-pura memesan melalui telepon lalu tidak berapa lama Saksi bersama

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi melihat Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone disaku celananya lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku sudah lama menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah timbangan ram lalu Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa ke timbangan ram tersebut lalu sesampainya ditimbangan ram tersebut Saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto yang dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (Dpo), kemudian Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan narkoba untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkoba baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual narkoba jenis sabu lalu atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menuju lokasi tersebut lalu Saksi bersama rekan saksi melakukan undercover buy dengan berpura-pura memesan melalui telepon lalu tidak berapa lama Saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa sehingga Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dimana ditemukan 1 (satu) unit handphohe disaku celananya lalu dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lama menjual narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah timbangan ram lalu Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa ke timbangan ram tersebut lalu sesampainya ditimbangan ram tersebut Saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto yang dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Iwan (Dpo), kemudian Saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Iwan (Dpo) dengan cara diberi oleh Iwan (Dpo) pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah pondok perladangan yang dimana Terdakwa maksud dan tujuan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Iwan (Dpo) adalah untuk Terdakwa jual yang dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per harinya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Jecson Situmeang bersama rekannya Saksi Ilham Sadzli Rambe (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu Selatan) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto, yang mana barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Iwan (Dpo) dengan tujuan untuk Terdakwa jual yang dimana Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per harinya sehingga dengan demikian terhadap unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto, 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,36 (nol koma tiga enam) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan telah terbukti digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA SUTARI ALIAS SUTAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 4 (empat) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik sedang didalamnya 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram netto;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ping motif bunga;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Rap



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)